

시 정 요 구

1. 제 목 : 채무관계자 발견재산에 대한 강제집행 등 미 실시
2. 소관부점 : 경기지역본부
3. 내 용 :

가. 업무개요

경기지역본부는 보유하고 있는 무담보채권의 회수를 위하여 채무관계자의 발견재산에 대하여 보전조치 및 강제집행을 실시하는 등 채권 회수 및 채권관리 업무를 수행하고 있다.

나. 관계 법령·내규 및 판단 기준

「인수채권정리업무규정」 제60조에 따르면 집행권원이 있는 채무관계인 소유 발견재산에 대해서는 강제집행의 방법으로 채권회수 조치하는 것을 원칙으로 한다고 되어 있다.

따라서, 회수실익이 있는데도 이를 지체하여 제3자가 추가로 가압류하는 등으로 인해 공사 채권 회수가능 금액이 감소되지 않도록

채무관계인 소유의 회수실익 있는 발견재산에 대해서 집행권원이 없을 시에는 신속하게 가압류 등 보전조치를 하고 집행권원을 얻어 강제집행을 실시하여 채권 회수 조치해야 하며, 집행권원이 있으면 강제경매 등 강제집행을 지체 없이 실시하여야 한다.

다. 감사결과 확인된 문제점

그런데 경기지역본부 소관 무담보채권의 발견재산 중 자동차 57건⁹⁾과 가압류 결정된 부동산 128건에 대하여 채권회수 실익을 분석한 후 강제집행 등의 절차를 적절하게 진행하였는지 점검한 결과

채무자 ●●●● 채권(○○○○○ ○○○○-○)의 경우 연대보증인 ●●●● 소유 자동차(▲▲▲, ◇◇◇◇)에 대하여 강제집행 시 22,295천 원 상당의 회수실익이 있으나 집행권원이 없으므로 신속히 가압류 신청이 필요한 데도 가압류 신청 등 보전조치를 하지 않고 있는 등

[별표 1] “회수실익 있는 발견재산에 대한 강제집행 등 미실시 명세”와 같이 회수실익 있는 발견재산(자동차)에 대하여 집행권원이 확보되지 않아 신속한 가압류 등 보전조치가 필요한데도 하지 않고 있는 발견재산 7건(회수가능액 132,023천 원)이 확인되었다.

또한 채무자 △△△ 채권(○○○○○ ○○○○-○○○)의 경우 주채무자 △△△ 소유 부동산인 ‘■■■■■ ■■■■ ■■■■ ■■■■ ■■■■’(답, 회수가능액 16,139천 원)에 대하여 2020. 2. 24. 가압류 결정(□□□□ ▲▲▲카단 ▼ ▼) 되었으므로 집행권원을 얻는 절차를 착수해서 강제집행을 실시해야 하는데도 감사일 현재까지 집행권원을 확보하기 위한 소송절차를 이행하지 않고 있었으며

채무자 ■■■■ 채권(○○○○○ ○○○○-○○○)의 경우 주채무자 ■■■■ 소유 부동산인 ‘△△△ △△△ △△△ △△△ △△△ 122-1’(대, 회수가능액 30,303천 원)에 대하여 2021. 1. 28. 가압류 결정(◆◆◆◆ ▲▲▲카단 ◇◇◇◇)을 득하였고, 집행권원(○○○ ○○○가단 □□□)이 있으므로 부동산 강제경매

9) 신속하게 가압류 등 보전조치가 필요한 집행권원 없는 자동차 대상으로 점검

등 강제집행을 통하여 채권회수 조치하여야 하는데도 감사일 현재까지 이행하지 않은 것으로 확인되는 등

[별표 1] “회수실익 있는 발견재산에 대한 강제집행 등 미실시 명세”와 같이 채무관계인의 소유인 회수실익 있는 발견재산(부동산)에 대하여, 가압류 집행 후 강제집행을 위한 집행권원이 확보되지 않았는데도 확보를 위한 조치를 하지 않고 있는 발견재산 4건(회수가능액 36,312천 원)과 집행권원이 있는데도 강제집행을 실시하지 않은 발견재산 10건(회수가능액 123,042천 원)이 확인되었다.

[소관부점 의견] 경기지역본부는 감사결과에 이의를 제기하지 않았으며, 무담보채권의 잦은 이관 때문에 채권관리에 어려움이 있으나 향후 회수실익 있는 발견재산에 대한 조치를 철저히 하겠다고 하였다.

4. 조치할 사항

경기지역본부 본부장은 회수실익이 있는 발견재산 중 집행권원이 확보되지 않은 발견재산 7건(회수가능액 132,023천 원)에 대하여 신속히 가압류 신청하고, 가압류 결정 되었으나 집행권원이 없는 발견재산 4건(회수가능액 36,312천 원)에 대하여 집행권원을 확보하는 조치를 이행하며, 집행권원이 확보되어 강제집행이 가능한 발견재산 10건(회수가능액 123,042천 원)에 대해 강제집행을 실시하는 등 회수실익 있는 발견재산 총 21건(회수가능액 291,377천 원)에 대하여 보전조치 및 강제집행 등을 실시하시기 바랍니다. (시정)

[별표 1]

회수실익 있는 발견재산에 대한 강제집행 등 미 실시 명세¹⁰⁾

(단위 : 천 원)

연 번	차주번호	채권액	재산 종류	소유자 (관계)	발견재산 상세내역	회수 가능액 ¹¹⁾	집행권원 보유여부	가압류 여부
	합계(A+B)	4,049,582	-	-	21건	291,377	-	-
	자동차 소계(A)	2,573,991	자동차	-	7건	132,023	-	-
1	“기재생략”							
.....								
2								
.....								
3								
.....								
4								
.....								
5								
.....								
6								
.....								
7								
	부동산 소계(B)	1,475,591	부동산	-	14건	159,354	-	-
8	“기재생략”							
.....								
9								
.....								
10								
.....								
11								
.....								
12								

10) 채무관계인 기준으로 차주번호(대표), 발견재산 명세 작성함. 전체 명세는 분량이
과다하여 [별지 2]로 첨부함

연 번	차주번호	채권액	재산 종류	소유자 (관계)	발견재산 상세내역	회수 가능액 ¹¹⁾	집행권원 보유여부	가압류 여부
13								
14								
15								
16								
17					“기재생략”			
18								
19								
20								
21								

11) 회수가가능액은 2021. 6. 30. 기준 원리금과 추정시가 중 작은 금액임